福清市市场监督管理局
行政处罚决定书

融市监龙山处罚〔2025〕22号

当事人：福建宜又佳医药连锁有限公司福清第二十八分店

主体资格证照名称：营业执照

统一社会信用代码：91350181MA2YJWUH2F

住所（住址）：福建省龙山街道龙东村龙山安置区287-2D3

法定代表人（负责人、经营者）：黄勇明

2025年6月25日，我局龙山市场监督管理所执法人员依法对当事人经营场所进行检查，于当日对其涉嫌销售超过有效期中药饮片及在售1款王老吉润喉糖未落实明码标价的行为予以立案调查，并依法扣押一批超过有效期的中药饮片。

经查，当事人于2021年01月30日从福州市振旅医药有限公司以20.43元/袋的单价购进生产厂家为内江良辉药业有限公司、生产日期为2020年04月09日、有效期至2023年03月的胆南星（净含量500克）1袋，并以0.11元/克的单价对外销售。至案发之日止，上述1袋胆南星在超过该药品有效期26个月之后仍被当事人放置在经营场所的中药柜的斗格进行销售，计货值金额55元。当事人于2020年10月30日从福州市振旅医药有限公司以3.37元/袋的单价购进生产厂家为河北仁心药业有限公司、生产日期为2020年07月22日、有效期至2023年07月21日的滑石粉（净含量500克）1袋，并以0.03元/克的单价对外销售。至案发之日止，上述1袋滑石粉在超过该药品有效期23个月之后仍被当事人放置在经营场所的中药柜的斗格进行销售，计货值

金额15元。当事人于2022年10月31日从福州市振旅医药有限公司以5.68元/袋的单价购进生产厂家为广东汇康元药业有限公司、生产日期为2021年08月19日、有效期36个月的花椒（净含量30克）1袋，并以0.35元/克的单价对外销售。至案发之日止，上述1袋花椒在超过该药品有效期10个月之后仍被当事人放置在经营场所的中药柜的斗格进行销售，计货值金额10.5元。综上，无法确认上述3种药品是否在超过药品有效期之后售出，不计入违法所得。当事人销售上述3种超过有效期中药饮片的货值金额共计80.5元。

当事人从2025年6月21日起至案发之日止，在其经营场所销售王老吉润喉糖时未明码标价。因上述王老吉润喉糖均未售出，故无违法所得。

上述事实，主要有以下证据证明：

1.2025年6月25日对当事人经营场所进行现场检查的《现场笔录》1份，证明现场检查情况；

2.委托代理人陈玉香身份证复印件1份，《委托书》1份，证明现场检查时委托代理情况；

3.现场照片50张，证明当事人销售上述超过有效期中药饮片及违反明码标价规定的事实；

4.当事人《营业执照》、《药品经营许可证》正副本、《第二类医疗器械经营备案凭证》、《仅销售预包装食品经营者备案信息采集表》复印件各1份，当事人负责人、委托代理人身份证复印件各1份，《委托书》1份，证明当事人的主体资格及委托代理情况；

5.对委托代理人进行询问制作的《询问笔录》1份，证明当事人销售超过有效期中药饮片的进货来源、进销价、库

存情况，未落实明码标价等事实；

6.委托代理人提交的上述超过有效期中药饮片的进货凭证、增值税发票、供货商首营资料复印件各1份，证明当事人购进上述中药饮片时未超过有效期，且购进渠道合法；

7、福建省一体化大融合行政执法平台搜索当事人案件信息截图打印件1张，证明当事人五年内无同一性质违法行为。

本局于2025年10月29日向当事人直接送达《行政处罚告知书》（融市监龙山罚告〔2025〕22号），告知当事人拟作出的行政处罚内容以及事实、理由、依据，并告知当事人依法享有陈述、申辩权利。当事人在法定期间内未提出陈述、申辩意见。

本局认为，当事人销售超过有效期药品的行为违反了《中华人民共和国药品管理法》第九十八条第一款“禁止生产（包括配制，下同）、销售、使用假药、劣药。”的规定，属于《中华人民共和国药品管理法》第一百一十七条第一款“生产、销售劣药的，……”所指的违法行为。依据《中华人民共和国药品管理法》第九十八条第三款第五项“有下列情形之一的，为劣药：（五）超过有效期的药品；”的规定，当事人销售的超过有效期的药品应按劣药论处。《中华人民共和国药品管理法》第一百二十一条有规定“对假药、劣药的处罚决定，应当依法载明药品检验机构的质量检验结论。”，当事人销售的上述超过有效期的药品本应经过药品检验机构质检，但依据《国家药监局综合司关于假药劣药认定有关问题的复函》（药监综法函[2020]431号）函复，超过有效期的药品认定为劣药，无需进行检验。依据《中华人民共

和国药品管理法》第一百一十七条“生产、销售劣药的，没收违法生产、销售的药品和违法所得，并处违法生产、销售的药品货值金额十倍以上二十倍以下的罚款；违法生产、批发的药品货值金额不足十万元的，按十万元计算，违法零售的药品货值金额不足一万元的，按一万元计算；情节严重的，责令停产停业整顿直至吊销药品批准证明文件、药品生产许可证、药品经营许可证或者医疗机构制剂许可证。”的规定进行处罚。

鉴于当事人销售的3种劣药超过有效期时间均超过6个月，具备《福建省药品监管行政处罚裁量适用细则》第十三条第一款第八项“当事人有下列情形之一的，可以从重行政处罚：（八）违法行为持续六个月以上或者在两年内实施违法行为三次以上的；”所指可以从重处罚的情形。但又因当事人初次违法，五年内无同一性质违法行为，涉案超过有效期药品3种，每种1袋，涉案货值金额较小，合计80.5元，购进总量较少，每种1袋，违法行为情节轻微；无投诉举报反映不良反应事件，未有贻误疾病治疗、造成人身伤害、产生社会恐慌、扰乱医疗秩序以及影响社会稳定的各种负面舆情出现，社会危害后果较小；上述超过有效期药品均有合法进货渠道；至案发以来，当事人积极配合我所执法人员调查工作，如实提供各种证据材料。执法人员从《福建省药品监管行政处罚裁量适用细则》第三条第三款第六项、第七项、第九项“综合裁量应当考虑违法事实、性质、情节、社会危害程度和当事人主客观情况等，研判下列情形：（六）违法所得或者非法财物的数量、金额；（七）违法行为造成的损害后果以及社会影响；（九）当事人配合调查处理的情况”

的这三个因素综合考量，认为当事人同时具备《福建省药品监管行政处罚裁量适用细则》第十一条第一款第二项、第四项、第八项“（二）积极配合药品监督管理部门调查并主动提供证据材料的；（四）违法行为情节轻微，社会危害后果较小的；（八）涉案产品风险性低或者社会危害性较小的”所指可以从轻或者减轻处罚的情形。根据《福建省药品监管行政处罚裁量适用细则》第三条第二款“行使药品行政处罚裁量权应当坚持合法裁量、程序正当、过罚相当、公平公正、处罚与教育相结合和综合裁量原则。”、第十五条第二款“当事人的违法行为具有从重行政处罚情形，且同时具有从轻或者减轻行政处罚情形的，应当结合案情综合裁量。...”及《中华人民共和国行政处罚法》第六条“实施行政处罚，纠正违法行为，应当坚持处罚与教育相结合，教育公民、法人或者其他组织自觉守法。”的规定。本着坚持处罚与教育相结合的立法本意，过罚相当的指导思想，依据《福建省药品监管行政处罚裁量适用细则》第四条第三款“减轻行政处罚是指适用法定行政处罚最低限度以下的处罚种类或处罚幅度，包括在违法行为应当受到的一种或者几种处罚种类之外选择更轻的处罚种类，或者在应当并处时不并处，也包括在法定最低罚款限值以下确定罚款数额。”的规定，参照《福建省药品行政处罚裁量基准（试行）》YP-6，“处罚项目：销售劣药；裁量标准：6.减轻二档：没收违法销售的药品和违法所得，并处违法销售的药品货值金额 x 倍罚款（3＜x＜7）。违法批发的药品货值金额不足十万元的，按十万元计算，违法零售的药品货值金额不足一万元的，按一万元计算。减轻考虑因素：当事人的行为符合国家药监局《药品监督管

理行政处罚裁量适用规则》第十五条的规定，但不适用免除处罚的。根据符合情况，影响产品质量的程度，确定适用减轻的档次”的规定，当事人具备以下情形“（一）进货渠道合法，提供的供货单位生产许可证或者经营许可证、营业执照、供货单位销售人员授权委托书、产品注册或者备案信息、产品合格证明、销售票据等证明真实合法；（二）涉案产品采购与收货记录、入库检查验收记录真实完整；”，符合减轻考虑因素，所以对当事人予以减轻二档的行政处罚。

综上，当事人上述行为违反了《中华人民共和国药品管理法》第九十八条第一款的规定，依据《中华人民共和国药品管理法》第一百一十七条及《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条第一款的规定，责令当事人改正上述违法行为，并决定处罚如下：

（1）没收超过有效期的胆南星（净含量 500 克）1 袋、滑石粉（净含量 500 克）1 袋、花椒（净含量 30 克）1 袋；

（2）罚款 3.1 万元。

（3）罚款 200 元。

当事人应当自收到本行政处罚决定书之日起十五日内，凭缴款通知书（执法单位：福清市市场监督管理局；预算科目名称：市场监管罚没收入；预算科目编码：103050109）上的缴款二维码自主选择缴款方式缴纳罚款。到期不缴纳罚款的，依据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条第一款第（一）项的规定，本局将每日按罚款数额的百分之三加处罚款，并依法申请人民法院强制执行。

如你单位不服本行政处罚决定，可以在收到本行政处罚决定书之日起六十日内向福清市人民政府申请行政复议，也

可以在六个月内依法向福州市鼓楼区人民法院提起行政诉讼。申请行政复议或者提起行政诉讼期间，行政处罚不停止执行。

当事人销售王老吉润喉糖未明码标价的行为违反了《中华人民共和国价格法》第十三条第一款“经营者销售、收购商品和提供服务，应当按照政府价格主管部门的规定明码标价，注明商品的品名、产地、规格、等级、计价单位、价格或者服务的项目、收费标准等有关情况。”的规定。应依据《中华人民共和国价格法》第四十二条“经营者违反明码标价规定的，责令改正，没收违法所得，可以并处五千元以下的罚款。”的规定责令改正并予以处罚。

鉴于当事人案发后积极配合调查，如实陈述违法事实并主动提供证据材料，属于《福建省市场监督管理行政处罚裁量权适用规则》第十一条第二项“有下列情形之一的，可以依法从轻或者减轻行政处罚：（二）积极配合市场监督管理部门调查，如实陈述违法事实并主动提供证据材料的；”所指的情形，当事人存在从轻情节，符合《福建省市场监督管理系统适用<价格法><价格违法行为行政处罚规定>行政处罚裁量基准》JG-10从轻情节的规定。

综上，当事人上述行为违反了《中华人民共和国价格法》第十三条第一款之规定，依据《中华人民共和国价格法》第四十二条及《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条第一款之规定，现责令当事人改正上述违法行为，并决定处罚如下：

罚款200元。

当事人应当自收到本行政处罚决定书之日起十五日内，

凭缴款通知书（执法单位：福清市市场监督管理局；预算科目名称：市场监管罚没收入；预算科目编码：103050109）上的缴款二维码自主选择缴款方式缴纳罚款。到期不缴纳罚款的，依据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条第一款第（一）项的规定，本局将每日按罚款数额的百分之三加处罚款，并依法申请人民法院强制执行。

如你单位不服本行政处罚决定，可以在收到本行政处罚决定书之日起六十日内向福清市人民政府申请行政复议；对行政复议决定不服的，可以依法向福州市鼓楼区人民法院提起行政诉讼。申请行政复议或者提起行政诉讼期间，行政处罚不停止执行。

福清市市场监督管理局

2025年11月26日

（市场监督管理部门将依法向社会公开行政处罚决定信息）

本文书一式二份，一份送达，一份归档。